

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 개 선 요 구

일련번호 2024-□□사업소-002

제 목 건강검진 사후 관리 미흡 및 과태료 납부 절차 개선

관계부서 □□사업소, ▽▽▽▽처

조치부서 □□사업소, ▽▽▽▽처

내 용

1. 업무개요

회사는 「산업안전보건법」 제129조(일반건강진단)와 제130조(특수건강진단)에 따라 근로자의 정기적인 건강검진을 시행하여 근로자의 건강위험 요소를 조기 발견하고 치료하여 근로자의 건강을 유지하고 산업재해와 건강재해를 예방하기 위해 노력하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제129조(일반건강진단)와 같은 법 제133조(건강진단에 관한 근로자의 의무)에 따라 사업주는 근로자의 건강관리를 위해 주기적¹⁾으로 건강진단을 실시해야 하고, 근로자는 사업주가 시행하는 건강진단을 받아야 한다.

또한, 「산업안전보건법」 제132조(건강진단에 관한 사업주의 의무) 제5항과 같은 법 시행규칙 제210조(건강진단 결과에 따른 사후 관리 등) 제3항, 제4항에 따라 특정 근로자에 대하여 근로 금지 및 제한, 작업전환, 근로시간 단축, 직업병 확진 의뢰 안내의 조치가 필요하다는 의사의 소견이 있는 건강진단 결과(이하

1) 「산업안전보건법 시행규칙」 제197조(일반건강진단의 주기 등)에 따라 사무업무에 종사하는 근로자는 2년에 1회 이상, 그 밖의 근로자는 1년에 1회 이상 실시해야 하고, 같은 시행규칙 제202조(특수건강진단의 실시 시기 및 주기 등)에 따라 특수건강진단 대상자는 유해인자별로 정한 시기 및 주기에 따라 건강진단을 실시해야 한다.

‘사후관리 대상’이라 한다)를 송부받은 사업주는 30일 이내에 같은 법 시행규칙 별지 제86호 서식(사후관리 조치결과 보고서)에 건강진단 결과표와 조치의 실시를 증명할 수 있는 서류 또는 실시계획 등을 첨부하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출해야 하며, 이를 위반하여 조치 결과를 제출하지 않을 경우, 「산업안전보건법 시행령」 제119조(과태료의 부과기준)²⁾에 따라 과태료 부과 대상이다.

따라서, □□사업소는 직원들의 건강진단 결과 사후관리 대상이 발생하면 산업안전보건법, 같은 법 시행령 및 시행규칙에 따른 사후관리 조치의무를 이행하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, □□사업소는 '21년도에 직원들의 건강진단 결과 사후관리 대상(○○○, 소음성 난청)을 통보받았음에도 불구하고 사후관리 조치결과를 30일 이내에 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하지 않아 「산업안전보건법」 제132조 제5항 위반을 사유로 □□고용노동지청으로부터 과태료(40만 원)를 부과받은 것으로 확인되었다.

다만, □□사업소는 과태료 납부와 관련한 납부 주체, 방식 등 업무처리 방법을 확인할 수 없어 □□사업소장과 ▼▼팀장이 사비로 해당 과태료를 납부한 것으로 확인되었다.

이와 관련하여, 건강진단 결과 사후관리 보고 및 과태료 부과 주체 등에 대한 고용노동부 유권해석 확인 결과, 「산업안전보건법 시행규칙」 제210조 제3항에 따라 건강진단을 실시한 의사의 소견이 있는 건강진단 결과표를 송부받은 사업주에게는 조치결과에 대한 보고 의무가 생기며, 해당 법령상의 보고 의무 및 법 위반 시 과태료의 부과 주체는 사업주인 것으로 확인되었다.

2) 「산업안전보건법 시행령(대통령령 제32132호, '21.11.19)」 별표 35(과태료의 부과기준) 4.개별기준 표 내 ‘위반행위-너. 법 제132조 제5항을 위반하여 조치결과를 제출하지 않거나 거짓으로 제출한 경우’에 해당함.

고용노동부 유권해석 내용(2AA-2405-0940300, '24.06)

□ 제 목 : 산업안전보건법 제175조(과태료) 관련 문의

○ 질 의

- 산업안전보건법 제132조와 제134조에 따르면 사업주는 근로자의 건강진단을 시행하고, 같은 법 시행규칙 제209조(건강진단 결과의 보고 등) 제4항에 따르면 30일 이내에 지방고용노동관서의 장에게 결과를 제출해야 하는 것으로 명시되어 있는데, 유소견 진단을 받은 근로자에 대해 30일 이내 조치결과를 제출하지 않았을 경우, 부과된 과태료의 납부주체가 사업주가 맞는지 여부

○ 답 변

- 건강진단 결과, 특정 근로자에 대하여 근로금지 및 제한, 작업전환, 근로시간의 단축, 직업병 확진 의뢰 안내의 조치가 필요하다는 건강진단을 실시한 의사의 소견이 있는 건강진단표를 송부받은 사업주는 보고 의무가 생김며, 해당 법령 상의 보고 의무 및 법 위반시의 과태료 부과 주체도 사업주입니다.

또한, 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙 위반으로 인한 과태료, 벌금 등 벌칙에 대한 업무처리 방법을 ▽▽▽▽처에 확인한 결과, 명확한 처리기준과 방법이 없는 것으로 확인되며, 아래 [표]와 같이 □□사업소를 제외한 ●●사업소 등 3개의 사업소에서는 모두 회사비용으로 처리한 것으로 확인되어, 이에 대한 명확한 처리 방법을 마련할 필요가 있다.

[표] 산업안전보건법 위반 관련 과태료 납부 내역

구 분	처분일자	주요 위반내용	과태료	납부주체
□□	'21.06.21.	건강진단 결과 사후관리 조치결과 보고 지연 (산업안전보건법 제132조 제5항 위반)	40만 원	개인
◆◆◆	'21.12.28.	염산 취급자에 의한 MSDS 교육 미시행, 특수검진 미시행 (산업안전보건법 제114조 제3항, 같은 법 제130조 제1항 위반)	144만 원	개인 → 회사
■□■	'22.12.08.	물질안전보건자료(MSDS) 교육 미시행, 특수검진 미시행 (산업안전보건법 제130조 제1항 위반)	24만 원	회사
●●	'22.12.15.	물질안전보건자료(MSDS) 교육 미시행 (산업안전보건법 제29조 제3항, 같은법 제29조 제3항 위반)	120만 원	회사

* 자료 : ▽▽▽▽처 제출자료 재구성

관계부서 의견 □□사업소는 건강진단 결과에 따른 사후관리를 미흡하게 한 사실을 인정하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다. 그리고, ▽▽▽▽처는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령 및

시행규칙 위반에 따른 과태료, 벌금 등 벌칙에 대한 업무처리 방법이 정립되어 있지 않은 사실을 인정하고, 관련 업무처리 방법을 명확히 할 수 있도록 절차서 등을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① □□사업소장은 건강진단 결과 사후관리 조치 의무 위반 등 산업안전보건법 위반사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하고, (시정)
- ② ▽▽▽▽처장은 산업안전보건법 위반에 따른 과태료, 벌금 등 벌칙에 대한 업무처리 기준 및 방법을 명확히 마련하시기 바랍니다. (개선)